

3- الجزاء منصوص عليه في القانون: والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للجميع للعلم به وحتى يكونوا على بينة منه، ويمثل ذلك ضماناً هامة في سبيل المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم إذ يكون الجزاء معلوماً لهم سلفاً حتى لا يتفاجؤوا بتوقيع جزاءات عليهم.

فالعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

4- صدور الجزاء وتنفيذه يكون بواسطة السلطة المختصة: وذلك لأن الدولة هي المختصة بكفالة احترام القانون عن طريق السلطات العامة التابعة لها، فلا يترك للأفراد أم إصداره وتنفيذه.

ثانياً: صور الجزاء (أنواعه):

تعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة، إذ لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به، وتقتصر دراستنا على أهم الصور، بحيث نعطي فكرة مبسطة عن الجزاء الجنائي، والجزاء المدني، والجزاء الإداري، والجزاء الدولي.

1 - الجزاء الجنائي:

الجزاء الجنائي هو أشد أنواع الجزاءات التي توقع بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي، حيث إن هذا القانون يحدد الجرائم والعقوبات، والإجراءات التي تتبع لضبط المتهم والتحقيق معه وتحريك الدعوى الجنائية ضده وتوقيعي العقوبة عليه وتنفيذها.

والحكمة من التشديد أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية أمن المجتمع وردع من تحدته نفسه على ارتكاب فعل يعد جريمة وفقاً لقواعد هذا القانون. ويتدرج الجزاء الجنائي حسب جسامة الفعل المرتكب وخطورة الجاني ونوع الجريمة، لذلك نجد أن هناك تقسيماً ثلاثياً للجرائم هو (الجنايات، والجنح، والمخالفات).

- الجنايات: وهي أشد أنواع الجرائم، ويعاقب فاعلها بإحدى العقوبات الآتية: (الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن)؟
- الجنح: وهي جرائم أخف من الجنايات، ويعاقب فاعلها (بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين).
- المخالفات: هي أخف أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها (بالغرامة) على أساس أنها جرائم أقل خطورة على المجتمع.

والجزاء الجنائي على هذا النحو قد يصيب الشخص في جسمه (كالإعدام) أو في حريته بسلبها (كالأشغال الشاقة بنوعها، أو السجن، أو الحبس) أو في ماله (كالغرامة) وهذه الجزاءات تسمى بالجزاءات

المطلب الثالث: قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء

يقصد بالزامية القاعدة القانونية، أن الأفراد ملزمون باتباعها، فهم ليسوا أحرارا في الخضوع لها أو مخالفتها، وإنما يتعين عليهم الالتزام بمضمونها، إذ أنها لا توجه لهم على سبيل النصيح أو الإرشاد، وصفة الإلزام في القاعدة القانونية تعطيها قوة وتضمن احترام الأفراد لها وإلا تعرضوا لتوقيع الجزاء عليهم نتيجة مخالفتها عن طريق السلطة العامة، وهذه الصفة هي التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية.

ويترتب على إلزامية القاعدة القانونية، أن تكون مصحوبة بجزاء تصدره وتنفذه السلطة العامة على من يخالفها، حيث إن الجزاء هو الضمان لكفالة احترام القاعدة، فبدونه تصبح مجرد قاعدة من قواعد السلوك التي لا تتمتع بصفة الإلزام.

إلا أن هذا لا يعني أن وجود الجزاء في القاعدة القانونية هو الدافع الذي بموجبه يحترم الأفراد القانون خوفا منه ذلك لأن غالبية الأفراد يحترمون القانون باعتباره ضرورة اجتماعية لا بد منها لحماية المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار للجميع.

والجزاء تصدره وتنفذه السلطة العامة جبرا على كل من يخالف القاعدة القانونية، فلا يجوز للأفراد أن ينتقموا بأنفسهم ممن خالف القانون، وإنما يتعين عليهم اللجوء إلى السلطة العامة، التي تتولى توقيعه نيابة عنهم.

ويعرف الجزاء الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتوقعه السلطة العامة في المجتمع على المخالف: أو بمعنى آخر هو الأثر المترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة. ويتميز الهراء بعدة خصائص كما أن له عدة أنواع سنتناولها من خلال النقاط التالية:

أولا: خصائص الجزاء

يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص هي:

1- الطابع المادي بمعنى أن له طابعا محسوسا يشعر به الأفراد، إذ قد يصيب الشخص في جسده كعقوبة الإعدام، أو في حريته مثل عقوبة السجن، أو الأشغال الشاقة بنوعها أو الحبس، وقد يصيبه في ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة، وبالتالي يستبعد الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء المصاحب للقاعدة القانونية مثل الاستنكار أو الاستهجان.

2- فوري غير مؤجل: حيث إنه يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بعكس الجزاء في القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التي يكون الجزاء أحيانا مؤجلا إلى يوم القيامة.

هو جزاء يتعرض له موظفي الدولة والعاملين بها من جانب السلطات الإدارية عند ارتكابهم مخالفات إدارية تخالف قواعد العمل الوظيفي، ويختلف الجزاء باختلاف نوع المخالفة المرتكبة ودرجة الموظف الوظيفية بحيث يتدرج على حساب جسامة الفعل المرتكب من جانب الموظف، ومن أمثلة الجزاءات الإدارية، الحرمان من الترقية، الخصم من المرتب، الفصل من الوظيفة حيث يمثل الأخير أشد أنواع الجزاءات الإدارية.

4 - الجزاء الدولي:

هو الجزاء الذي يترتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي. وقد أشارت كل من المادتين (41)، (42) من ميثاق الأمم المتحدة إلى بعض صور هذا الجزاء.

حيث نصت المادة (41) من الميثاق على أن:

«لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديثة والبحرية والجوية والبريدية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا أو قطع العلاقات الدبلوماسية»

أما المادة (43) من الميثاق فقد نصت على أن:

«يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقا لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور».

الجنائية الأصلية، وهناك نوع آخر من الجزاءات أو العقوبات تعرف باسم (العقوبات التبعية) كالعزل من الوظيفة العامة أو المصادرة أو الوضع تحت مراقبة البوليس.

2 - الجزاء المدني:

الجزاء المدني هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة تحي مصلحة خاصة أو حقا خاصا، ويتخذ عدة صور سنتناول منها:

• التنفيذ العيني:

يقصد بالتنفيذ العيني إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به، فمثلا إذا لم يقوم البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري وفقا لعقد البيع المبرم بينهما، جاز للمشتري استصدار حكم من المحكمة يجبر البائع على هذا التسليم، ويسمى التنفيذ هنا بالتنفيذ العيني لأنه تنفيذ لذات الالتزام الذي التزم به المدين.

• التعويض:

التعويض هو إلزام المسؤول عن الضرر دفع مبلغ من النقود للمتضرر يعادل مبلغ قيمة الضرر الذي أصابه، والتعويض قد يكون جزاءا مباشرا كما لو ارتكب شخص خطأ سبب ضررا للغير فإنه يلتزم بدفع تعويض.

وقد يكون جزاءا غير مباشر مثلا في حالة ما إذا كان التنفيذ الجبري للالتزام غير ممكن أو مستحيلا، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى البديل عن التنفيذ العيني وهو التعويض ويسمى بالتنفيذ بمقابل. وقد يكون التعويض جزاءا مكمل للجزاء الأصلي، حيث يمكن الحكم على المدين بالتنفيذ العيني لالتزامه، وإلزامه بدفع تعويض عن تأخيره في التنفيذ إلى الدائن إذا كان الأخير قد أصابه ضرر من جراء هذا التأخير.

• الغرامة التمهيدية

تتمثل في الحكم على المدين بمبلغ من المال عن كل فترة زمنية (يوم، أسبوع، شهر) يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه بعد الموعد الذي حدده القاضي، وهي وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني لالتزامه

وأخيرا يجب ملاحظة أن الفعل الواحد قد يترتب عليه جزاء جنائي، وجزاء مدني، كما هو الحال في جريمة القتل: فارتكاب مثل هذه الجريمة قد يحكم فيها على المتهم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة أو بالسجن بالإضافة إلى حق أقارب المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر.

3 - الجزاء الإداري: